

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1495/2536

นายหรั่ง สุขสวัสดิ์ ในฐานะตนเองและ
ในฐานะผู้จัดการมรดก

โจทก์

ของนางทองม้วน สุขสวัสดิ์

โจทก์

นายประสิทธิ์ สำอังก์อินทร์ กับพวก จำเลย

นายวิรัตน์ อุ่นศิริ ทนายจำเลยที่ 1 ถึงที่
6

ผู้ยื่นคำร้อง

และที่ 8 ถึงที่ 10

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 และที่ 8 ถึงที่ 10 ฎีกาศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีของ
จำเลยต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงฎีกาจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่
รับฎีกา

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 และที่ 8 ถึงที่ 10 เห็นว่า ฎีกา ของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหา
ข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกา ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 337)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสิบไปแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 3196 ตำบล
แหลมประดู่อำเภอบ้านโพธิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้โจทก์ได้ด้านทิศตะวันตกเนื้อที่ 25
ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา ตามแผนที่พิพาท ถ้าจำเลยทั้งสิบไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำ

พิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน ฯลฯ ยกฟ้องแย้งจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 และที่ 10

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 และที่ 8 ถึงที่ 10 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 320)

ทนายจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 และที่ 8 ถึงที่ 10 ยื่นคำร้องนี้ศาลชั้นต้นสั่งว่า จำเลย ยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาเกินกำหนด 15 วัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบมาตรา 247 ให้ส่งคำร้องพร้อมสำนวนไปยังศาลฎีกา (อันดับ 324)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 และที่ 8 ถึงที่ 10 ยื่นฎีกาวันที่ 25 ธันวาคม 2535 โดยท้ายฎีกามีข้อความว่า รอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว และศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาในวันเดียวกันนั้น ถือว่าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 และที่ 8 ถึงที่ 10 ทราบคำสั่งของศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2535 จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 และที่ 8 ถึงที่ 10 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาในวันที่ 21 มกราคม 2536 จึงเกินกำหนด 15 วันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้อง เป็นพับ

พิจาระห์แล้ว คดีนี้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 และที่ 8ถึงที่ 10 ยื่นฎีกาวันที่ 25 ธันวาคม 2535 โดยท้ายฎีกามีข้อความว่า รอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว และศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาในวันเดียวกันนั้น ถือว่าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 และที่ 8 ถึงที่ 10 ทราบคำสั่งของศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2535 จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6และที่ 8 ถึงที่ 10 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาในวันที่ 21 มกราคม 2536 จึงเกินกำหนด 15 วันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ให้ยกคำร้อง คำคำร้อง เป็นพับ

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-จองทรัพย์ เทียงธรรม-ถวิล ตริเพชร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ